

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1812/2535

นาย พิภพ พะกำพันธ์ หรือ ผกาพันธ์  
กับพวก

โจทก์

บริษัท เชียงใหม่ ไทย เติมนรถ จำกัด กับ  
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 224, มาตรา 443, มาตรา 445

การขาดแรงงานในครอบครัวเป็นการขาดไร้อุปการะอย่างหนึ่งหากเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายจากการกระทำละเมิดทำให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสามีผู้ตายต้องขาดแรงงานในครอบครัวไปด้วย โจทก์ที่ 1 ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ได้อีกก่อนตายผู้ตายและโจทก์ที่ 1 ประกอบกิจการร้านอาหารร่วมกับป. โดยผู้ตายทำหน้าที่ดูแลร้านอาหาร ถือได้ว่าผู้ตายเป็นผู้ทำงานในครัวเรือนให้แก่โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานใน ครอบครัวได้ด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงดูแขกที่มาร่วมงานศพกับค่าของและเงินถวายพระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพ ค่าสินไหมทดแทนการขาดไร้อุปการะและค่าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานเป็นหนี้เงินที่จะต้องชำระทันที จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันกระทำละเมิดซึ่งเป็นวันผินัด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางจรรยา ยศวิจิตร หรือพะกำพันธ์หรือผกาพันธ์ผู้ตาย มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 เป็นบิดามารดาของผู้ตาย จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โดยเป็นพนักงานขับรถยนต์โดยสารจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์โดยสารในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทเลินตามรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน เชียงใหม่ บ-6661 ซึ่งมีนางสุพรี อนุพันธ์เป็นผู้ขับและมีนางจรรยานั่งซ้อนท้ายไประยะกระชั้นชิด พุ่งชนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย นางสุพรีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และรถยนต์ได้แล่นทับนางจรรยาถึงแก่ความตาย ด้วยผลแห่งการละเมิดที่จำเลยที่ 2 ก่อขึ้นทำให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหายโดยโจทก์ที่ 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศพและทำบุญศพนางจรรยาเป็นเงิน 41,137 บาท ค่าขาดแรงงานในครอบครัว เนื่องจากโจทก์ที่ 1 ประกอบกิจการร้านอาหาร โดยมีผู้ตายเป็นผู้ดูแลร้านตลอดจนรับผิดชอบดูแลด้านการเงิน โจทก์ต้องจ้างบุคคลอื่นมาดูแลแทนเสียค่าจ้างเดือนละ 1,700 บาท เป็นเวลา 5 ปีคิดเป็นเงิน 102,000 บาท แต่ขอคิดเพียง 80,000 บาท การที่ผู้ตายถึงแก่ความตายทำให้โจทก์ทั้งสี่ขาดรายได้ผู้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ที่ 1 ขอคิดค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนด 10 ปีเป็นเงินรวม 120,000 บาท แต่ขอคิดเพียง 100,000 บาท โจทก์ที่ 2 ยังมีอายุ 7 ปี หากเรียนจบปริญญาตรีต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท โจทก์ที่ 2 ขอคิดค่าขาดรายได้ผู้อุปการะเพียง 100,000 บาทขณะมีชีวิตผู้ตายส่งเสียค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 เดือนละ 1,500 บาท หากผู้ตายไม่ตายแล้วมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเลี้ยงดูโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 ไปตลอดชีวิตของโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 ขอคิดค่าขาดรายได้ผู้อุปการะเดือนละ 1,500 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 180,000 บาท รวมค่าเสียหายของโจทก์ทั้งสี่เป็นเงิน 501,137 บาท แต่โจทก์ทั้งสี่ขอเรียกจากจำเลยทั้งสองเพียง 500,000 บาท โจทก์ทั้งสี่ทวงถามจำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์แต่จำเลยทั้ง

สองไม่ชำระ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมกับ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดแรงงานในครอบครัว เพราะซ้ำซ้อนกับค่าขาดไร้อุปการะ โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ เพราะผู้ตายมิได้อุปการะโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 ค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสอง ฟ้องมานั้นมากเกินไปเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องมาเป็นค่าเสียหายสูงเกินฐานะ ความเป็นอยู่ทางสังคมของผู้ตาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 258,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ เงินให้โจทก์เสร็จ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดแรงงานในครอบครัวเพราะได้เรียกค่าสินไหมทดแทนการขาด ไร้อุปการะแล้วนั้น เห็นว่าการขาดแรงงานในครอบครัวเป็นการขาดไร้อุปการะอย่าง หนึ่ง หากโจทก์ที่ 1 สามารถนำสืบได้ว่า เหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายจากการกระทำ ละเมิดของจำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ที่ 1 ต้องขาดแรงงานในครอบครัวไปด้วย โจทก์ที่ 1 ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ได้อีกคดีได้ความว่าก่อนตายผู้ตายและ โจทก์ที่ 1 มีกิจการร้านอาหารร่วมกับนางประทุมโดยผู้ตายทำหน้าที่ดูแลร้านอาหาร ถือได้ว่าผู้ตายเป็นผู้ทำการทำงานในครัวเรือนให้แก่โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียก ค่าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานในครอบครัวได้ด้วย

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ค่าอาหารเลี้ยงดูแขกที่มาร่วมงานศพกับค่าของและเงินถวายพระไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็น และที่กำหนดให้รายการละ 4,000 บาท ก็มากเกินไป รวมทั้งค่าเครื่องต้มน้ำแข็ง ไม่ควรเกิน 700 บาท นั้น เห็นว่า ตามประเพณีปฏิบัติกันทั่วไปนั้น ในวันสวดพระอภิธรรมจะมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องต้มแก่แขกผู้มาร่วมงานกับต้องถวายของเงินแก่พระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนสำหรับวันฌาปนกิจศพก็จะมีการถวายผ้าบังสุกุลแก่พระภิกษุมีการเลี้ยงเครื่องต้มแก่แขกผู้มาร่วมงาน จึงถือได้ว่าค่าอาหารและค่าเครื่องต้มตลอดจนค่าของและเงินถวายพระภิกษุเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการจัดงานศพของผู้ตายก็ได้ความจากนางประทุมประกอบด้วยบันทึกที่รายจ่ายเอกสารหมาย จ.6 ว่า มีการสวดพระอภิธรรม 3 คืน แต่ละคืนมีผู้มาร่วมงาน 200-300 คน ในวันฌาปนกิจศพบมีผู้มาร่วมงาน 1,000 คนเศษ ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดค่าอาหารให้เป็นเงิน 4,000 บาท ค่าของและเงินถวายพระ 4,000 บาท ค่าเครื่องต้มและน้ำแข็ง 1,500 บาท นั้น นับว่าเหมาะสมแล้ว

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4 ไม่ ควรได้ดอกเบี้ยสำหรับค่าสินไหมทดแทนการขาดไร้อุปการะและการขาดค่าแรงงาน เพราะเป็นเงินที่พึงได้ในอนาคตนั้น เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนการขาดไร้อุปการะและค่าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานนั้น เป็นหนี้เงินที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระทันที จำเลยที่ 1 จึงต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่เกิดการทะเลาะเมิด คือวันที่ 8 มิถุนายน 2529 เป็นต้นไป แต่โจทก์ขอเรียกตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องซึ่งเป็นผลดีแก่จำเลยอยู่แล้วที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 เสียดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ